FIOCRUZ

CONTRATO FIOTEC - LEI 14.133/2021

	CONTRATO Nº 003/2026 DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETO, COM FULCRO NA LEI Nº 14.133/2021 C/C A LEI Nº 8.958/94 E DECRETO Nº 7.423/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ ATRAVÉS DO **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE – ICICT**, COMO CONTRATANTE, E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC, COMO CONTRATADA.

Pelo presente instrumento de contrato, a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE – ICICT**, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Avenida Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada de **FIOCRUZ** ou **CONTRATANTE**, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.781.055/0001-35, neste ato representada pelo seu Diretor **ADRIANO DA SILVA**, Mat. SIAPE n.º 1556165, encontrado na Av. Brasil, n.º 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, nesta cidade, designado pela **Portaria GM/MS n.º 519**, de **17/06/2025**, N.º SEI 6396540, no uso das atribuições da **Portaria PR n.º 1098 de 13 de novembro de 2024**, N.º SEI 6396537, e das **Portaria GM/MS n.º 402 de 08 de março de 2021**, N.º SEI 6396513, retificada pela **Portaria GM/MS n.º 1062 de 08 de agosto de 2023**, N.º SEI 6396518, doravante denominado FIOCRUZ ou CONTRATANTE e a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC, com sede na Av. Brasil n.º 4.036, Manguinhos, CEP 21.040-361, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu Diretor Executivo, **CRISTIANE TEIXEIRA SENDIM**, N.º SEI 6321495, doravante denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente CONTRATO, com base no inciso XV, do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c o art. 1º da Lei n.º 8.958/94 e do Decreto n.º 7.423/2010, **Portaria n.º 227/2024**, N.º SEI 6321492, conforme instrução contida no processo n.° **25380.002932/2026-38** e **Lei Orçamentaria Anual - LOA Fiocruz**, N.º SEI 6259904 , e a **Emenda Parlamentar de número: 14680014** (PLN 26/2024), N.º SEI 6259894 e mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a Execução das Atividades de Apoio Logístico, Administrativo e Gestão Financeira do Projeto intitulado **“Observatório de Clima e Saúde — para Consolidação, Fortalecimento e Disseminação de Informação para Enfrentar Desafios Climáticos na Saúde Pública- Fase II .”**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES CONTRATADAS

2.1. A CONTRATADA deverá prover Atividades de Apoio Logístico, Administrativo e Gestão Financeira para a realização do Projeto **“Observatório de Clima e Saúde — para Consolidação, Fortalecimento e Disseminação de Informação para Enfrentar Desafios Climáticos na Saúde Pública- Fase II”** conforme detalhamento das atividades constante no Projeto Básico, N.º SEI 6355674, observando os apontamentos e recomendações sobre o Projeto Básico consignados no Parecer (6462356).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O presente contrato terá vigência de **12** (**doze**) **meses**, contados a partir da data da assinatura deste termo, podendo, caso o projeto venha a ser alterado em valor, de comum acordo entre as partes contratantes, ser prorrogado através de TERMO ADITIVO, condicionada a prorrogação à garantia de recursos financeiros e à vigência do projeto principal apoiado, quando garantido a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A Administração certificar-se-á que a vigência do contrato não ultrapasse o crédito orçamentário, adequando-o, caso necessário. A duração deste contrato será a prevista em edital, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:
O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento e em consonância com art. 111 da Lei n.º 14.133/2021.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A CONTRATANTE compromete-se a pagar pela execução das atividades ora contratadas o valor total de **R$1.085.000,00** (**um milhão e oitenta e cinco mil reais**), conforme cronograma de desembolso apresentado no item IX do Projeto Básico, N.º SEI6355674, que compõe o presente instrumento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:
O pagamento deverá ocorrer obrigatoriamente na forma do cronograma de execução e de desembolso condicionado à apresentação de relatório das atividades realizadas, atendendo as orientações contidas no Manual de Normas e Procedimentos para a Celebração de Instrumentos entre a FIOCRUZ e a FIOTEC com fundamento na **Portaria n.º 227/2024**, N.º SEI 6321492.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE deverá atentar para a proporcionalidade das parcelas a serem pagas em relação às atividades realmente executadas, observando que a parcela final deverá estar em estrita consonância com a Etapa de conclusão do projeto, conforme art. 38 do Decreto n.º 93.872/86.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:
O pagamento de cada parcela, na forma do cronograma de desembolso acima, far-

se-á no prazo máximo de **30** (**trinta**) **dias**, após a apresentação dos documentos/relatórios que comprovem a execução das atividades contratadas.

SUBCLÁUSULA QUARTA:
Previamente ao pagamento, será feita consulta ao SICAF para a aferição da regularidade da CONTRATADA.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a FIOCRUZ pagará à CONTRATADA a importância total de **R$1.085.000,00** (**um milhão e oitenta e cinco mil reais**), à conta da dotação orçamentária consignada no PTRES: **264110**, Elemento de Despesa **339039**, Fonte de Recursos : **1001000000** , Ação: **6179**, Exercício de **2026**, conforme Nota de Empenho n.º **2026NE1599**, de **data 05/08/2026**, no valor de **R$ 1.082.000,00** (**um milhão e oitenta e dois mil reais**), N.º SEI 6522181;

5.2. Ratificamos que os valores complementares à contratação serão emitidos no segundo ano do contrato, tal medida salutar à medida que restringe os desembolsos orçamentários ao período de efetiva execução contratual, desbloqueando o orçamento do Órgão Financiador para outras atividades de fomento do respectivo exercício. Outrossim caso seja verificado que não haverá disponibilidade de credito na ocasião da execução das metas correlatas o contrato será interrompido e deverá ser cancelado caso verifique-se insanável em conformidade a Lei n.º 9.784/1999 convalidando o ato da administração.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

a) responder pelos eventuais prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE.
b) promover o ressarcimento, a preço atualizado, no prazo de **30** (**trinta**) **dias**, se comprovada a existência de danos causados aos bens da CONTRATANTE.
c) realizar as atividades nos prazos estabelecidos no contrato.
d) ser fiel depositário dos recursos destinados pela CONTRATANTE, de acordo com o objeto previsto neste instrumento.
e) zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas do presente contrato.
f) gerenciar e administrar a execução dos projetos sob sua responsabilidade, gerindo os recursos conforme o objetivo previsto na **Cláusula Primeira** do presente contrato.
g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais do pessoal encarregado pela execução do objeto contratado, assim como por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de TERCEIROS, ainda que por omissão involuntária, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade o fato da CONTRATANTE manter fiscalização ou acompanhamento das atividades, devendo ser adotado dentro de quarenta e oito horas as providências necessárias para tal cumprimento.
h) para qualquer material, equipamento ou objeto extraviado pertencente à CONTRATANTE e comprovadamente colocado sob a guarda e responsabilidade da CONTRATADA ou de seu preposto, aplicar-se-á o disposto na alínea anterior.
i) restituir a Fiocruz, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, eventuais saldos financeiros remanescentes após a vigência do contrato, identificando o código da UGR da Unidade a que se relaciona o projeto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) efetuar os pagamentos das atividades de apoio prestadas pela CONTRATADA, em consonância com o estabelecido na **Cláusula Quarta** deste contrato.
b) supervisionar as atividades objeto do presente contrato.
c) elaborar relatório final com base na prestação de contas prevista no §3º do art. 11 do Decreto n.º 7.423/2010, atestando a regularidade das atividades de apoio prestadas.
d) zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas do presente contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato, sem justo motivo, acarretará a sua rescisão de pleno direito, obrigando-se a parte inadimplente a arcar com os prejuízos a que houver dado causa, conforme as previsões das legislações indicadas no seu preâmbulo, mediante notificação prévia a outra parte, de pleno direito, em conformidade com o art. 137 da Lei n.º 14.133/2021.

Ficará o presente contrato rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou administrativa, nos seguintes casos:

a) não cumprimento de especificação ou prazo.
b) cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual, especificação ou prazo.
c) atraso ou paralisação injustificado e/ou sem comunicação à CONTRATANTE na execução das atividades contratadas.
d) desatendimento às determinações da fiscalização da CONTRATANTE.
e) alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da CONTRATADA que contrarie a Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/2010 ou, ainda, venha a prejudicar a execução do contrato.
f) razão de interesse público, devidamente justificada nos termos da lei.
g) ocorrência de caso fortuito ou por força maior, regularmente comprovada.

9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a ampla defesa e o contraditório, em competente processo administrativo, aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) advertência por escrito.
b) multa de **8%** (**oito por cento**), calculada sobre o valor total e atualizado deste contrato e dos termos aditivos, se for o caso.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FIOCRUZ, por prazo não superior a **03** (**três**) **anos**.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a FIOCRUZ pelos prejuízos resultantes, e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “c” desta Cláusula.
e) se o valor da multa não for pago ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela do valor que a CONTRATADA vier a fazer jus.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – DA COMPETÊNCIA

A sanção prevista na alínea "d" desta Cláusula é de competência exclusiva do Sr. Ministro de Estado da Saúde, facultada a defesa da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de **15** (**quinze**) **dias** da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após **03** (**três**) **anos** de sua aplicação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – DO DESCONTO DA MULTA

A multa prevista na alínea "b" desta Cláusula, quando aplicada, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou cobradas judicialmente.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES CUMULATIVAS

As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e “d” desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b" da mesma Cláusula, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de **05** (**cinco**) **dias úteis** da notificação respectiva.

Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso na forma da lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, quando ao término da execução das atividades de apoio; e
b) definitivamente quando apresentada a prestação de contas, na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto n.º 7.423/2010 no prazo não superior a **90** (**noventa**) **dias**, após o término das atividades de apoio.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA comprovou a inexistência de débito para com as contribuições sociais, conforme consulta datada de 10/08/2026 ao SICAF, CADIN, CNJ, TST e CEIS, N.º SEI 6543614, respectivamente, respectivamente, do processo n.º **25380.002932/2026-38**.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MULTA MORATÓRIA

12.1. O atraso injustificado na execução das atividades de apoio, objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de **0,3%** (**três décimos por cento**) **por dia de atraso injustificado**, que será calculada sobre o valor total atualizado do contrato e de seus aditivos, no limite máximo de **10%** (**dez por cento**), recolhida no prazo de **15** (**quinze**) **dias corridos**, contado da data da comunicação oficial.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - DO DESCONTO DA MULTA

A multa prevista nesta Cláusula, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução das atividades, objeto do contrato, sem prejuízo da única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, será fiscalizada por servidor público designado em portaria específica e responsável por:

a) solicitar à CONTRATADA, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento das atividades.
b) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do objeto do contrato e, em especial, quanto à aplicação de sanções e alterações.
c) promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução deste contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e

comunicando à CONTRATADA as ocorrências e quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 e ocorrerão em consonância com aquelas realizadas no projeto, objeto do apoio ora contratado, descrito na cláusula primeira deste instrumento. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE, as providências às suas expensas, da divulgação deste contrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e acordo com o art. 94 da Lei n.º 14.133/2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa, será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente instrumento é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2026.

CONTRATANTE:
Adriano da Silva
Mat. SIAPE 1556165
Diretor do ICICT

CONTRATADA:
Cristiane Teixeira Sendim
Diretora Executivo da Fiotec

TESTEMUNHAS :
1. Renata Ferreira Rodrigues Mohammad
2. Erisvan Vieira Da Silva

NUP.: 25380.002932/2026-38

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Teixeira Sendim**, **Usuário Externo**, em 18/08/2026, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Ferreira Rodrigues Mohammad**, **Usuário Externo**, em 18/08/2026, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ERISVAN VIEIRA DA SILVA**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 18/08/2026, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO DA SILVA**, **Diretor(ª) de Unidade**, em 19/08/2026, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6557525** e o código CRC **96E9A23E**.

Referência: Processo nº 25380.002932/2026-38 SEI nº 6557525

Gestor: COGEPLAN/EPF
Versão: 02 - janeiro/2026